

1. 개정이유 및 주요내용

통일부 소관 비영리법인의 법인설립 허가증 재발급 업무의 효율화를 위해 기존 관리부서에서 접수하고 총괄부서에서 처리하는 업무처리절차를 관리부서에서 접수 및 처리하고 이를 총괄부서에 통보하는 절차로 개정하고, 「법인세법 시행령」 개정(2020.2.11. 시행)에 따라 지정기부금단체 추천기관이 국세청으로 변경됨에 따라 관련 준용규정을 삭제하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「통일부 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

통일부훈령 제 678 호

통일부 소관 비영리법인의 사무 처리 규정 일부개정훈령안

통일부 소관 비영리법인 사무 처리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항 중 "혁신행정담당관"을 "혁신행정법무담당관"으로 한다.

제4조제4항 중 "부령 제5조제2항에 따른 법인설립 허가증의 재발급 요청이 있는 경우 관리부서에서 이를 접수하고 총괄부서에서 처리한다."를 "부령 제5조제2항에 따라 법인 등기사항이 변경되어 법인설립 허가증의 재발급 요청이 있는 경우 관리부서에서 이를 접수하여 처리하고, 이를 즉시 총괄부서에 통보하여야 한다."로 한다.

제6조제2항 중 "혁신행정담당관"을 "혁신행정법무담당관"으로 한다.

제8조제1항을 삭제한다.

제9조 중 "2016년 1월 1일"을 "2023년 11월 1일"로 하고, "(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)"를 "(매년 3년째의 10월 31일까지를 말한다)"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 훈령은 발령 후 관리부서에 법인설립 허가증의 재발급 요청이 있는 건부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제3조(업무소관) ① 법인에 관한 업무의 총괄은 <u>혁신행정담당관</u> (이하 "총괄부서"라 한다)이 수행한다.	제3조(업무소관) ① ----- ----- <u>혁신행정법무담당관</u> ----- -----.
② ~ ③ (생략)	② ~ ③ (현행과 같음)
제4조(업무처리절차)	제4조(업무처리절차)
① ~ ③ (생략)	① ~ ③ (현행과 같음)
④ 부령 제5조제2항에 따른 법인설립 허가증의 재발급 요청이 있는 경우 관리부서에서 이를 접수하고, 총괄부서에서 처리한다.	④ ----- 따라 법인 등 기사항이 변경되어 법인설립 허가 증의 재발급 요청이 있는 경우 관 리부서에서 이를 접수하여 처리하 고, 이를 즉시 총괄부서에 통보하 여야 한다.
⑤ (생략)	⑤ (현행과 같음)
제6조(법인사무의 검사)	제6조(법인사무의 검사)
① (생략)	① (현행과 같음)
② 총괄부서는 <u>혁신행정담당관을</u> 반장으로 하고 감사부서·총괄부서·관리부서 및 기타 관계 공무원을 반원으로 하는 검사반을 구성한다.	② ----- <u>혁신행정법무담당관을</u> ----- ----- ----- --.
③ ~ ⑥ (생략)	③ ~ ⑥ (현행과 같음)
제8조(준용규정)	제8조(준용규정)
① 「법인세법시행령」에 따른 법인의 지정기부금단체 추천은 관리부	<삭 제>

서에서 접수 및 처리한다.	
② (생략)	(현행과 같음)
제9조(재검토기한) 통일부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2016년 1월 1일을</u> 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>12월 31일까지를</u> 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제9조(재검토기한) ----- ----- ----- --- <u>2023년 11월 1일을</u> ----- ----- <u>10월 31일까지를</u> ----- ----- -----.